

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대하여 ‘국유부동산 관리대장’¹⁾(이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고, 실태조사 결과 변동된 사항이 있는 경우 관리대장을 재작성 하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 실태조사 결과 무단점유가 확인된 경우 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 되어 있다.

1) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부료 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

한편, 공사는 국유재산을 효율적으로 관리하기 위해 재산의 현황, 관리계획 등을 기준으로 물건상태를 구분²⁾하고 국유재산관리시스템에 등록하여 관리하고 있는데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 재산의 상태에 따른 후속 업무를 누락할 위험이 있는 등 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래³⁾할 수 있다.

따라서, 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 국유재산관리시스템의 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고, 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 변상금 부과 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부 소관 국유재산 중 실태조사 등을 통해 무단점유가 추정되는 3,266필지⁴⁾에 대한 관리현황을 점검한 결과

2020. 3. 17. 인수한 ‘경기도 ◇◇시 ○○○면 □□리 xxx(임야, 121㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2020. 3. 24. 및 2023. 3. 2. 실시한 실태조사 결과 사인 소유 시설물(축사)로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 물건상태를 미활용(하자)로 등록·관리하며 점유자 및 점유 면적 등의 확인을 위한 추가 조사를 실시하지 않고 있었으며

2) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)

3) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’, ‘미활용’ 등으로 등록 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·확정부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

4) 2023. 8. 31. 기준 경기지역본부 소관 국유재산 50,303필지 중 물건상태가 무단점유, 사용제한, 대부대상, 처분대상인 33,220필지에 대하여 실태조사 결과 무단점유가 추정되고 감사대상기간 중 변상금 사전통지, 대부계약 체결 등의 조치가 없었던 3,266필지를 점검

2006. 7. 3. 인수한 ‘경기도 ◆◆시 ○○면 ■■■리 XXX-X(대, 60㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2023. 1. 2. 실시한 실태조사 결과 ○○○이 대부계약 기간 만료⁵⁾ 이후에도 국유재산을 계속 점유하고 있는 사실이 확인되었는데도 물건상태를 대부대상으로 관리하며 변상금 사전통지도 하지 않고 있었다.

또한, 2021. 3. 8. 인수한 ‘경기도 △△시 ●●구 ①①①동 XXX-X(구거, 833㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 3. 11. 실시한 실태조사 결과 ■■자동차 운전전문학원 부지로 무단점유 중인 사실이 확인⁶⁾되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있는 등

[표 8] 및 [별지 4] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 2,856필지가 확인되었다.

[표 8] 무단점유 추정 국유재산 점검 결과

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인				미점유 확인* (E)
			소계 (B)=(C)+(D)	점유내역 특정 완료		점유내역 파악 필요 (D)	
				필지 (C)	변상금 (예상)		

“기재 생략”

* 하천구역 등 개별법에 따른 점용허가 대상 포함

5) 2021. 12. 9. ○○○과의 대부계약 기간 만료, 주택부지로 점유 중

6) 2021. 3. 11. 실태조사 이후 2023. 8. 3. 실태조사(항공)에서도 같은 운전학원 부지로 점유 중인 사실이 확인됨. 물건상태는 ‘무단점유’로 관리 중

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산의 현황에 맞게 물건상태를 관리하고 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 실태조사 등을 통해 무단점유 사실이 확인되었는데도 물건상태를 사용제한 등으로 등록한 1,145필지의 물건상태를 현황에 맞게 무단점유로 등록·관리하고, 점유자가 특정된 467필지에 대하여 변상금 사전통지(변상금 3,042,097천 원)를 실시하시기 바라며(시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않은 2,389필지에 대해서는 추가 조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다.(통보)